

장애인복지시설의 종류별 사업 및 설치·운영기준(제41조 및 제42조 관련)

I. 공통기준(장애인 거주시설 중 장애인 공동생활가정과 독립형 주거서비스 제공기관, 장애인 자립생활지원시설, 장애인 쉼터 및 피해장애아동 쉼터는 제외하며, 장애인 거주시설 중 장애인 단기거주시설, 장애인 지역사회재활시설 중 장애인 주간이용시설, 장애인 체육시설, 장애인 수련시설, 시각장애인 등 생활지원센터, 수어통역센터, 점자도서관, 점자도서와 녹음서 출판시설, 장애인 재활치료시설, 장애인 직업재활시설 및 장애인 생산품 판매시설의 경우에는 제3호나목만 적용한다)

1. 시설의 입지조건

시설은 그 분포의 적정성과 보건·위생·급수·안전·환경 및 교통편의 등을 충분히 고려하여 장애인이 쉽게 접근하고 편리하게 이용할 수 있는 쾌적한 환경을 갖춘 부지를 선정하여야 한다.

2. 시설의 규모

상시 10명 이상 30명 이하가 생활할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 시설 종류별 개별기준에서 10명 미만의 소규모 시설을 따로 정하고 있는 경우와 장애인이 상시 생활하지 아니하는 시설은 예외로 한다.

3. 시설의 구조 및 설비

가. 시설의 구조와 설비는 그 시설을 이용하는 장애인의 장애유형별·성별·연령별 특성에 맞도록 하여야 한다. 다만, 6세 미만의 장애영유아를 위한 시설은 이 기준에 따른 구조 및 설비 외에 「아동복지법」에 따른 아동복지시설 중 영아시설에 준하는 설비를 따로 갖추어야 한다.

나. 시설에는 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법령에 따른 편의시설을 갖추어야 한다.

다. 장애인이 30명 이상 거주하는 시설에는 다음의 설비를 갖추어야 한다. 이 경우 지체장애인이거나 뇌병변장애인의 거주시설은 1명당 21.78제곱미터 이상, 청각·언어장애인 거주시설은 1명당 21.78제곱미터 이상, 시각장애인 거주시설은 1명당 19.8제곱미터 이상, 지적장애인 또는 자폐성장애인 거주시설은 1명당 21.12제곱미터 이상, 중증장애인 거주시설은 1명당 18.48제곱미터 이상 및 장애영유아 거주시설은 1명당 18.48제곱미터 이상으로 한다. 다만, 장애인이 상시 생활하지 아니하는 시설에는 1)·3)·7)·8)·9) 및 10)의 설비를 갖추지 아니할 수 있다. 장애인 직업재활시설 중 장애인 보호작업장, 장애인 근로사업장, 장애인 생산품 판매시설의 경우에는 5)와 6)의 설비 중 하나의 설비로 다른 설비를 겸하여 운영할

수 있다.

1) 거실

가) 겨울에도 상당한 시간의 일조량을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

나) 출입구는 비상재해 시 대피하기 쉽도록 복도나 넓은 공간에 직접 연결되게 설계하여야 한다.

다) 적당한 난방장치 및 통풍장치를 갖추어야 한다.

라) 복도·다락 등을 제외한 바닥의 면적은 6세 미만의 경우 시설거주자 1명당 2.0제곱미터 이상, 6세 이상의 경우 시설거주자 1명당 3.3제곱미터 이상으로 하고, 1실의 정원은 6세 미만의 경우 10명 이하, 6세 이상의 경우 8명 이하로 한다.

마) 6세 이상의 장애인이 생활하는 시설의 경우에는 남녀별로 거실을 구분하여 설치하여야 한다.

2) 사무실

사무를 위한 적당한 집기·설비를 갖추어야 한다.

3) 의무실

건강상담 등을 위한 적당한 설비를 갖추어야 한다.

4) 재활상담실

거실 가까운 곳에 설치하되 비밀을 보장하기 위하여 필요한 방음설비를 갖추어야 한다.

5) 집단활동실

여가·체력단련·재활프로그램 등을 실시할 수 있는 시설과 설비를 갖추어야 한다.

6) 자원봉사자실

자원봉사자·후원자 등 지역사회 자원활용 프로그램을 실시할 수 있는 시설과 설비를 갖추어야 한다.

7) 조리실

(가) 채광과 환기가 잘 되도록 하고, 창문에는 방충망을 설치하여야 한다.

(나) 식기를 소독할 수 있고, 위생적으로 취사와 조리를 할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

8) 목욕실

남자용과 여자용을 구분하여 설치하되, 욕탕·샤워기 및 세면설비와 깨끗한 물을 사용할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

9) 세탁장

세탁에 필요한 기계·기구를 갖추어야 한다.

10) 건조장

세탁물을 건조할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

11) 화장실

남자용과 여자용으로 구분하여 설치하여야 한다.

12) 급수·배수시설

(가) 급수시설은 상수도로 한다. 다만, 상수도로 할 수 없는 경우에는 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는물의 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

(나) 지하수 등을 사용하는 경우 취수원은 화장실·폐기물처리시설·동물사육장이나 그 밖에 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 20미터 이상 떨어진 곳에 위치하여야 한다.

(다) 빗물·오수 등의 배수에 지장이 없도록 배수설비를 하여야 한다.

13) 비상재해 대비시설

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 화재안전기준에 따라 소화용 기구를 갖추어 두고, 비상구를 설치하여 비상재해에 대비한 시설을 갖추어야 한다.

라. 30명 미만의 장애인이 거주하는 시설은 1명당 9.37제곱미터 이상으로 하고 다음의 설비를 갖추어야 한다. 다만, 2)·3)의 설비와 5)·6)의 설비는 하나의 설비로 다른 설비를 겸하여 운영할 수 있다.

1) 거 실

(가) 겨울에도 상당한 일조량을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

(나) 출입구는 비상재해 시 대피하기 쉽도록 복도나 넓은 공간에 직접 연결되게 설계하여야 한다.

(다) 적당한 난방장치 및 통풍장치를 갖추어야 한다.

(라) 복도·다락 등을 제외한 바닥의 면적은 6세 미만의 경우 시설거주자 1명당 2.0제곱미터 이상, 6세 이상의 경우 시설거주자 1명당 3.3제곱미터 이상으로 하고, 1실의 정원은 6세 미만의 경우 10명 이하, 6세 이상의 경우 8명 이하로 한다.

(마) 6세 이상의 장애인이 생활하는 시설의 경우에는 남녀별로 거실을 구분하여 설치하여야 한다.

2) 사무실

사무를 위한 적당한 집기·설비를 갖추어야 한다.

3) 의무실

건강상담 등을 위한 적당한 설비를 갖추어야 한다.

4) 조리실

(가) 채광과 환기가 잘 되도록 하고, 창문에는 방충망을 설치하여야 한다.

(나) 식기를 소독할 수 있고, 위생적으로 취사와 조리를 할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

5) 목욕실

남자용과 여자용을 구분하여 설치하되, 욕탕·샤워기 및 세면설비와 깨끗한 물을 사용할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

6) 세탁장

세탁에 필요한 기계·기구를 갖추어야 한다.

7) 건조장

세탁물을 건조할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

8) 화장실

남자용과 여자용으로 구분하여 설치하여야 한다.

9) 급수·배수시설

(가) 급수시설은 상수도로 한다. 다만, 상수도로 할 수 없는 경우에는 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는물의 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

(나) 지하수 등을 사용하는 경우 취수원은 화장실·폐기물처리시설·동물사육장이나 그 밖에 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 20미터 이상 떨어진 곳

에 위치하여야 한다.

(다) 빗물·오수 등의 배수에 지장이 없도록 배수설비를 하여야 한다.

10) 비상재해 대비시설

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 화재안전기준에 따라 소화용 기구를 갖추어 두고, 비상구를 설치하여 비상재해에 대비한 시설을 갖추어야 한다.

4. 관리 및 운영 요원의 배치기준

시설에는 다음 각 목의 관리 및 운영 요원을 두어야 한다. 다만, 장애인이 입소하여 생활하지 아니하는 시설의 경우에는 다·라·마·바·아·카 및 타에 해당하는 요원을 두지 아니할 수 있다.

가. 시설의 장: 1명

나. 총무: 1명. 다만, 시설거주자가 30명 이상인 시설만 해당한다.

다. 의사 또는 계약의사(시간제 계약에 따른 의사를 포함한다): 1명 이상. 다만, 시설의 장이 의사인 경우에는 의사를 따로 두지 아니할 수 있다.

라. 간호사 또는 간호조무사: 1명 이상. 다만, 중증장애인 거주시설과 장애인영유아 거주시설의 경우에는 시설거주자 50명당 1명 이상으로 하며, 2명 이상인 경우 1명은 간호사이어야 한다.

마. 생활지도원: 시설거주자가 18세 이상의 성인인 경우 10명당 1명 이상, 아동과 지적장애인 또는 자폐성장애인의 경우 시설거주자 5명당 1명 이상, 시각장애인의 경우 시설거주자 4명당 1명 이상, 중증장애인 거주시설 및 장애인영유아 거주시설의 경우 시설거주자 3명당 1명 이상

바. 영양사: 1명 이상. 다만, 시설거주자가 50명 이상인 시설만 해당한다.

사. 사무원: 1명 이상. 다만, 시설거주자가 100명 이상인 시설만 해당한다.

아. 사회재활교사: 1명 이상. 다만, 시설거주자가 30명 이상인 시설만 해당한다. 이 경우, 시각장애인을 위한 시설의 경우에는 점자 해독이 가능한 자, 청각장애인과 언어장애인을 위한 시설의 경우에는 한국수어 통역이 가능한 자이어야 하며, 여성 장애인이 생활하는 시설에는 적어도 1명의 여성교사를 두어야 한다.

자. 직업훈련교사: 직업훈련 또는 작업과목에 따라 필요한 인원

차. 시설관리인: 1명 이상. 다만, 입소하여 생활하는 장애인이 200명 이상인 시설만 해당한다.

카. 조리원: 시설당 1명. 다만, 시설거주자가 50명 이상인 시설의 경우에는 50명을 초과할 때마다 1명을 추가한다.

타. 위생원: 시설당 1명 이상. 다만, 시설거주자가 30명 이상인 시설만 해당하며, 시설거주자가 100명 이상인 시설의 경우에는 100명을 초과할 때마다 1명을 추가한다.

5. 관리 및 운영 요원의 자격 기준

직종별	자격기준
가. 시설의 장	1) 의사(한의사·치과의사를 포함한다)로서 장애 관련 분야에서 3년 이상 진료한 경력이 있는 사람 2) 「초·중등교육법」에 따른 특수학교의 교장이나 교감이었던 사람 또는 같은 법에 따른 특수학교 교사(교사자격증 소지자를 포함한다)이고, 해당 시설 입소 대상 장애인의 교육에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 3) 사회복지사 자격증을 취득한 후 사회복지사업에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 4) 장애인재활상담사 자격증을 취득한 후 장애인재활 분야에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 5) 그 밖에 1)부터 4)까지에 준하는 경력이 있다고 인정되는 사람
나. 총무	1) 사회복지사 2) 장애인재활상담사 3) 그 밖에 1) 또는 2)에 준하는 자격이 있다고 인정되는 사람
다. 사회재활교사	1) 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지의 대학에서 심리학·교육학이나 장애인재활 관련학을 전공하고 졸업한 사람 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람 2) 사회복지사 3) 장애인재활상담사
라. 시설훈련교사	1) 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지의 대학에서 직업재활 또는 특수교육을 전공하고 졸업한 사람 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람 2) 사회복지사 3) 장애인재활상담사 4) 장애인 직업재활시설 운영 직종과 관련된 자격증을 취득한 후 장애

	인복지사업에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람
마. 시설관리기사	전기, 소방설비, 건축설비, 산업안전, 배관설비 또는 열관리 등 시설관리와 관련된 분야의 면허 또는 자격증을 취득한 사람

6. 다른 장애인복지시설을 병설하는 경우에는 주된 시설의 설비 및 직원의 일부로 하여금 병설하는 시설의 설비 및 직원을 겸하게 할 수 있다. 다만, 시설거주 장애인의 재활지도를 담당하고 있는 직원에 대하여는 그러하지 아니하다.

II. 시설별 기준(장애인 거주시설 중 독립형 주거서비스 제공기관과 장애인 지역사회재활시설 중 장애인 재활치료시설, 장애인 자립생활지원시설, 장애인 쉼터 및 피해장애아동 쉼터는 제외한다)

1. 설 비

공통사항에서 정한 기준 외에 다음 각 목의 구분에 따른 설비를 갖추어야 한다. 다만, 다른 장애인복지시설을 병설하는 경우에는 주된 시설의 설비 일부로 병설하는 시설의 설비를 겸하게 할 수 있다.

가. 장애인 거주시설

시 설 별	설 비 기 준
장애유형별 거주시설	(1) 지체장애인·뇌병변장애인을 위한 시설 시설에서 시행하려는 재활사업별로 물리치료실, 작업치료실, 직업훈련실 및 보장구 제작실 등 필요한 설비와 지체장애인의 재활 및 훈련에 필요한 기계류·기구류를 갖추어야 한다. (2) 시각장애인을 위한 시설 (가) 재활사업별로 그 사업의 목적을 달성하기 위하여 필요한 시설과 설비를 갖추어야 한다. (나) 2층 이상의 건물에는 대피시설을 설치해야 한다. (3) 청각장애인·언어장애인을 위한 시설 (가) 직업훈련사업을 하는 경우 직업훈련실과 작업훈련용 기계류·기구류를 갖추어 두어야 한다. (나) 청능훈련(聽能訓練)실·언어치료실과 기계·기구를 갖추두어야 한다. (4) 지적장애인 및 자폐성장애인을 위한 시설 (가) 작업치료실을 설치하되 작업치료의 종류, 기계기구의 종류 및 작업인원에 따라 필요한 면적을 확보하여야 한다. (나) 중증의 지적장애인을 수용하는 거실은 1층에 설치되어야 한다.

	(다) 필요에 따라 1인용 거실과 2인용 거실을 설치할 수 있다.
중증장애인 거주시설	(1) 시설의 구조와 설비는 중증장애인들이 생활하기에 불편함이 없도록 하여야 한다. (2) 유행성 질환 감염에 대비하여 격리보호실을 1개 이상 설치하여야 한다. 격리보호실에는 산소호흡기 및 흡입기(가래제거용)를 사용할 수 있는 시설물이 설치되어 있어야 한다. (3) 거실을 중심으로 화장실·욕실이 설치되어 있어야 한다. (4) 남아 있는 기능의 유지 및 향상을 위하여 훈련·재활을 할 수 있는 물리치료실·작업치료실 및 언어치료실 등 필요한 설비와 기자재를 갖추어야 한다. (5) 중증장애인의 의료적 진단 및 재활에 필요한 각종 기구와 의무실, 간호실을 갖추어야 한다.
장애영유아 거주시설	(1) 시설의 구조와 설비는 장애영유아들이 생활하기에 불편함이 없도록 하여야 한다. (2) 장애영유아들이 휠체어·유모차 등을 사용하는 데에 불편함이 없도록 이동공간 및 주거공간 등 생활공간이 확보되어야 하고 각종 편의시설이 설치되어야 한다. (3) 허약아, 미숙아 및 전염 가능 아동을 격리·보호할 수 있는 격리보호실이 1개 이상 있어야 한다. (4) 신생아를 재활·보호할 수 있는 관계 장비와 설비를 갖추어야 한다. (5) 거실을 중심으로 화장실·욕실이 설치되어 있어야 한다. (6) 남아 있는 기능을 향상시키기 위하여 훈련·치료를 할 수 있고, 물리치료실, 작업치료실, 언어치료실 등의 필요한 설비와 기자재를 갖추어야 한다.
장애인 단기거주시설	(1) 건축물 연면적: 최소 66제곱미터 이상 (2) 기본설비: (가), (다), (마)는 겸용할 수 있다. (가) 거실 (나) 조리실 (다) 의무실 (라) 사무실 (마) 집단활동실 (바) 화장실 (사) 비상재해 대비시설 (아) 그 밖에 장애인의 단기거주에 필요한 설비

장애인 공동생활가정	(1) 기본설비 (가) 거실(1명당 최소 3.3제곱미터 이상) (나) 조리실 (다) 화장실 (라) 그 밖에 장애인의 공동생활에 필요한 장비
---------------	---

나. 장애인 지역사회재활시설

시 설 별	설 비 기 준
장애인복지관	(1) 건축물 연면적: 최소 1천 제곱미터 이상 (2) 공통기준 외 추가설비 (가) 강당 또는 회의실 (나) 의무실 또는 의료재활실 (다) 휴게실(또는 쉼터) (라) 직업재활실 (마) 장애인보호자 및 자원봉사자 대기실 (바) 그 밖에 장애인에 대한 재활서비스 제공에 필요한 설비
장애인 주간이용시설	(1) 건축물 연면적: 최소 66제곱미터 이상 (2) 기본설비: (가), (다), (마)는 겸용할 수 있다. (가) 거실 (나) 조리실 (다) 의무실 또는 의료재활실 (라) 사무실 (마) 집단활동실 (바) 화장실 (사) 비상재해 대비시설 (아) 그 밖에 장애인의 주간이용에 필요한 설비
장 애 인 체 육 시 설	(1) 건축물 연면적: 최소 900제곱미터 이상 (2) 기본설비 (가) 체련실 (나) 경기장 (다) 의무실 또는 의료재활실 (라) 사무실 (마) 화장실 (바) 그 밖에 장애인의 체육재활에 필요한 설비
장 애 인 수 련 시 설	(1) 대지 및 건축물 연면적: 최소 1천 제곱미터 이상 (2) 기본설비 (가) 강당 또는 회의실

	(나) 숙소(100명 이상의 동시 수용이 가능하여야 한다) (다) 의무실 또는 의료재활실 (라) 사무실 (마) 조리실 (바) 목욕실 (사) 화장실 (아) 그 밖에 장애인의 심신수련에 필요한 설비
점자도서관	「도서관법」 제5조에 따른 시설 및 자료를 갖추어야 한다.
점자도서 및 녹음서출판시설	(1) 기본설비: 사무실, 제판실, 인쇄실, 교정실, 제본실, 창고 (2) 기본장비: 제판기, 교정대, 인쇄기, 원판호책 제본가공용 기구, 제본 작업대, 점자용지 재단기, 종이 절단기

다. 장애인 의료재활시설

시 설 별	설 비 기 준
장애인 의료재활시설	「의료법」의 관련 규정에 따른다.

라 장애인 생산품 판매시설

시 설 별	설 비 기 준
장 애 인 생 산 품 판 매 시 설	(1) 생산품 판매장의 면적은 50제곱미터 이상이어야 한다. (2) 부대시설은 상담 및 판매 내용에 따라 적합한 곳에 설치하여야 한다.

2. 관리 및 운영 요원 배치기준

가. 장애인 거주시설

구분 시설별	물 리 치료사	작 업 치료사	상 담 평가요원	청능사	언어 재활사	보 행 훈련사
(1) 장애유형별 거주시설						
(가) 지체장애 인·뇌병변장 애인을 위한 거주시설	1명 이상. 다만, 시설거주 장애인이 30 명을 초과할 때마다 1명을 추가한다.	1명 이상. 다만, 다른 전 문요원이 이 를 겸하고 있 을 때에는 그 러하지 아니 하다.	1명. 다만, 다른 전문요 원이 이를 겸 하고 있을 때 에는 그러하 지 아니하다.			
(나) 시각장애 인을 위한 거			위와 같음			1명

주시설						
(다) 청각장애인·언어장애인을 위한 거주시설			위와 같음	1명 이상	1명 이상	
(라) 지적장애인 및 자폐성장애인을 위한 거주시설	지 체 장 애 인 또는 뇌병변 장애인을 위한 거주시설의 경우와 같음	지 체 장 애 인 을 위한 거주시설의 경우와 같음	위와 같음		1명 이상	
(2) 중증장애인 거주시설	위와 같음	위와 같음	위와 같음		1명 이상	
(3) 장애영유아 거주시설	위와 같음	위와 같음	위와 같음		1명 이상	
(4) 장애인 단기거주시설	관리 및 운영 요원 3명 이상(관리 및 운영 요원의 자격기준은 I. 공통기준 제5호를 따른다)					
(5) 장애인 공동생활가정	입주장애인 4명당 사회재활교사 1명(사회재활교사의 자격기준은 I. 공통기준 제5호를 따른다)					

나. 장애인 지역사회재활시설

1) 관리 및 운영 요원 배치기준

- 가) 장애인복지관: 20명 이상
- 나) 삭제 <2012.4.10>
- 다) 장애인 주간이용시설: 3명 이상
- 라) 삭제 <2012.4.10>
- 마) 삭제 <2012.4.10>
- 바) 장애인 체육시설: 3명 이상
- 사) 장애인 수련시설: 5명 이상

아) 시각장애인 등 생활지원센터: 운전원 또는 보행지도사를 포함하여 3명 이상

자) 수어통역센터: 3명 이상

차) 점자도서관: 관장, 사서, 점자지도원, 대출열람원, 교정원 각 1명 이상. 다만, 교정원은 점자지도원이 겸할 수 있다.

카) 점자도서 및 녹음서 출판시설: 소장, 편집인, 제판원, 교정원, 인쇄원, 제본원 각 1명 이상

2) 관리 및 운영 요원의 자격기준

가) 장애인복지관

구분	자격기준
관장	① 6급 이상의 공무원으로 사회복지 분야에 5년 이상 재직한 경력이 있는 사람 ② 사회복지사·장애인재활상담사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 후 사회복지 분야에서 8년 이상 근무한 경력이 있는 사람 ③ 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지에 따른 대학을 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 후 장애인복지 분야에서 10년 이상 근무한 경력이 있는 사람 ④ 장애인복지 분야 박사학위 취득자 또는 대학에서 전임강사 이상으로 2년 이상 재직한 경력이 있는 사람 ⑤ 그 밖에 위와 동등 이상의 자격이 있다고 「사회복지사업법」 제36조에 따른 운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)에서 인정한 사람
사무국장	① 7급 이상의 공무원으로 사회복지 분야에 5년 이상 재직한 경력이 있는 사람 ② 사회복지사·장애인재활상담사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 후 사회복지 분야에서 6년 이상 근무한 경력이 있는 사람 ③ 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지에 따른 대학을 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 후 장애인복지 분야에 8년 이상 종사한 경력이 있는 사람 ④ 그 밖에 위와 동등 이상의 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사

	람 ① 7급 이상의 공무원으로 사회복지 분야에 3년 이상 재직한 경력이 있는 사람 ② 사회복지사·장애인재활상담사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 후 사회복지 분야에서 4년 이상 근무한 경력이 있는 사람 ③ 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지에 따른 대학을 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 후 장애인복지 분야에 6년 이상 종사한 경력이 있는 사람 ④ 그 밖에 위와 동등 이상의 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사람
1급	① 8급 이상의 공무원으로 사회복지 분야에 3년 이상 재직한 경력이 있는 사람 ② 사회복지사·장애인재활상담사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 후 사회복지 분야에서 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람 ③ 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지에 따른 대학을 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 후 장애인복지 분야에 4년 이상 종사한 경력이 있는 사람 ④ 그 밖에 위와 동등 이상의 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사람
2급	① 8급 이상의 공무원으로 사회복지 분야에 1년 이상 재직한 경력이 있는 사람 ② 사회복지사·장애인재활상담사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 후 사회복지 분야에서 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람 ③ 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지에 따른 대학을 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 후 장애인복지 분야에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 ④ 그 밖에 위와 동등 이상의 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사람
3급	① 9급 이상의 공무원으로 사회복지 분야에 3년 이상 재직한 경력이 있는 사람
4급	① 9급 이상의 공무원으로 사회복지 분야에 3년 이상 재직한 경력이 있는 사람

	는 사람 ② 사회복지사·장애인재활상담사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 소지한 사람 ③ 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지에 따른 대학을 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 후 장애인복지 분야에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람 ④ 그 밖에 위와 동등한 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사람
5급	「초·중등교육법」에 따른 고등학교를 졸업하였거나 이와 동등 이상의 학력이 있는 사람
기능직	운전·타자·열관리 및 전산 등 해당 기능 분야의 면허 또는 자격증을 소지한 사람
고용직	청소·취사 및 세탁 등 해당 업무 수행이 가능하다고 인정되는 사람

나) 점자도서관과 점자도서 및 녹음서 출판시설

직 종 별	자 격 기 준
시설의 장	① 「도서관법 시행령」 제4조에 따른 정사서의 자격을 취득한 후 3년 이상 근무한 경력이 있는 자 ② 사회복지사업에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자
사 서	「도서관법 시행령」 제4조에 따른 사서직원의 자격이 있는 자
점자지도원 대출열람원 편집원 제판원 교정원 인쇄원	관련 업무에 대한 전문적 지식과 경험이 있는 자

다) 그 밖의 시설의 종사자 자격기준은 공통기준을 준용한다.

Ⅲ. 시설 운영의 기준(장애인 거주시설 중 독립형 주거서비스 제공기관과 장애인 지역사회재활시설 중 장애인 재활치료시설, 장애인 자립생활지원시설 및 장애인 직업재활시설은 제외하고, 제1호부터 제8호까지의 규정은 장애인 쉼터 및 피해장애아동 쉼터에는 적용하지 않는다)

1. 시설거주자 또는 이용자의 요건

가. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자로서 법 제2조에 따른 장애인이어야 한다.

나. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자가 아닌 경우에는 법 제2조에 따른 장애인으로서 부양의무자가 없거나, 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 자이어야 한다.

다. 입소 또는 이용 시설은 장애유형·장애정도 및 연령 등을 고려하여 결정되어야 한다.

2. 건강관리

가. 장애인 거주시설에는 시설거주자의 건강을 관리할 책임자를 두고 의사·간호사나 그 밖의 자격이 있는 자가 항상 그 임무를 수행할 수 있다.

나. 가목에 따른 의사는 전담의사 또는 시간제로 계약한 의사로 한다..

다. 거주시설을 이용하는 자에 대하여는 건강진단을 하여야 한다.

라. 거주시설의 시설거주자 및 직원에 대하여는 연 1회 이상의 건강진단을 하여야 한다. 다만, 건강진단 결과 건강이 좋지 아니한 자에 대하여는 그 치료를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

마. 시설거주자 또는 이용자에 대하여 그 건강상태에 따라 적절한 훈련과 휴식을 하도록 하여야 한다.

바. 시설거주자 또는 이용자의 생활환경을 항상 청결하게 하고 그 위생관리에 유의하여야 한다.

3. 급식

거주시설의 장은 시설거주자가 필요한 영양을 섭취할 수 있도록 영양사가 작성한 식단에 따라 급식을 하여야 한다.

4. 생활지도

가. 시설거주자 또는 이용자가 자유롭게 이용할 수 있도록 신문·잡지·라디오·도서(특히 시각장애인 거주시설에는 점자도서 등)를 갖추어 두고 이들이 사회에 적응할 수 있도록 지도하여야 한다.

나. 시설거주자 또는 이용자의 정서 함양을 위한 프로그램을 지속적으로 개발하여 실시하고 적절한 오락용품도 갖추어 시설거주자등의 재화에 도움이 되도록 지도하여야 한다.

5. 관리규정

다음 사항에 관한 규정을 제정·시행하여 시설을 적정하게 운영하도록 하여야 한다.

가. 시설의 운영방침

- 나. 직제·정원 및 직원 업무분장
- 다. 시설거주(이용)자의 처우요령
- 라. 시설거주(이용)자의 생활수칙
- 마. 재활프로그램의 내용
- 바. 시설 이용 장애인 인권지킴이단 운영
- 사. 그 밖에 시설의 관리에 관한 중요한 사항

6. 장부 등의 비치

시설에는 다음의 장부 및 서류를 갖추어 두어야 한다.

가. 관리에 관한 장부

- 1) 직원 관계철
- 2) 회의록철
- 3) 사업일지
- 4) 문서철
- 5) 문서 접수·발송대장
- 6) 차량 운행일지
- 7) 안전점검표

나. 사업에 관한 장부

- 1) 시설거주(이용)자 관계 서류(신상조사서, 명부, 건강기록부, 입·퇴소자의 명단, 보호의 경과, 지도, 개별 상담 등 관계철)
- 2) 재활프로그램 관리대장
- 3) 교육·훈련 관계 서류(훈련일지 및 평가 관계 서류)
- 4) 급식 관계 대장

다. 재무·회계에 관한 장부

- 1) 총계정원장 및 수입·지출보조부
- 2) 금전출납부 및 그 증명서류
- 3) 예산서 및 결산서
- 4) 비품수불대장

- 5) 비품(장비)대장
- 6) 재산대장·재산목록과 그 소유권에 관한 증명서류
- 7) 시설거주자의 비용부담 관계 서류
- 8) 각종 증명서류와 그 밖의 필요한 서류

7. 장애인 생활시설의 거주자

- 가. 시설의 장은 시설거주자의 거실마다 또는 시설거주자의 거실이 있는 건물마다 사회 재활교사나 그 밖의 필요한 직원 중 1명을 시설거주자와 함께 기거하게 하여야 한다.
- 나. 시설에는 시설거주자 외에 시설의 장 및 직원과 그 가족이 아닌 자는 거주하지 못한다.

8. 시설의 개방 운영 및 장애인의 인권 보호

- 가. 시설 운영위원회에 주민의 참여를 유도하고, 시설의 기재와 설비 등을 지역사회에 최대한 개방함으로써 지역사회와의 연계를 활성화하고, 지역사회주민이 시설의 기능과 사업에 대하여도 충분히 이해할 수 있도록 하여야 한다.
- 나. 시설거주자의 인권을 보호하고 그들이 지역사회와의 원활한 관계를 정립·유지할 수 있도록 시설거주자들이 원하는 지역사회활동에 자유롭게 참여할 수 있는 기회를 보장하여야 한다.
- 다. 삭제 <2017. 8. 9.>

9. 사업

- 가. 시설은 시설거주자 또는 이용자가 스스로 장애를 극복하고 지장 없이 사회경제활동에 참여하도록 하기 위하여 필요한 교육적·심리적 및 직능적 훈련을 실시하여야 한다.
- 나. 재활훈련은 장애인의 유형별·연령별 특성에 따라 계획을 세워야 한다.
- 다. 재활훈련은 시설 안에서 하는 것을 원칙으로 하되 훈련효과를 높이기 위하여 필요한 경우에 사업장이나 그 밖의 시설 외의 훈련기관에 의뢰하여 할 수 있다.
- 라. 시설의 종류별로 다음의 기준에 따라 재활사업을 실시하여야 한다.

시 설 별	재 활 사 업
장애인 거주시	<지체장애인·뇌병변장애인을 위한 시설>

(1) 의학적 진단 및 재활치료

거주시설 이용 장애인의 장애유형, 연령 등을 고려하여 지역사회 관련시설을 통해 의학적 진단 및 재활치료를 제공해야 한다.

(2) 심리·사회적 재활

심리·사회적 재활은 다음의 방법으로 실시해야 한다. 이 경우 시설 거주자의 심리적 특성을 정확히 진단하여 각 개인에 알맞은 적절한 조치와 시기를 놓치지 않도록 해야 한다.

(가) 심리·사회적 진단

① 심리·사회적 진단은 각종 검사의 방법으로 실시하고 생활력에 대한 관찰 및 연구도 병행한다.

② 재활치료가 인격형성에 미칠 영향을 고려하여 지도방침을 결정해야 한다.

(나) 심리·사회적 재활조치

① 집단지도로서 연극·레크리에이션, 각종 그룹활동 및 토론 등을 실시한다.

② 개별지도로서 심리요법적 상담지도를 할 때에는 그 심리적 재활 효과를 크게 하기 위하여 의학적 처치, 기능회복훈련 등 재활지도와 관련하여 적절한 시기에 실시해야한다.

(3) 직업재활

직업재활은 장애인의 장애유형별 특성을 고려하여 다음 사항에 유의하여 실시해야 한다.

(가) 시설거주자의 적성에 따라 준비훈련 및 응용훈련을 나누어 실시한다.

(나) 직업훈련을 통하여 장애를 극복하고 근로활동을 할 수 있도록 지도한다.

(다) 훈련과목은 시설의 작업환경, 지역특성 등을 고려하여 선택하되, 장애인의 희망, 적성, 경험 등을 종합적으로 고려하여 그 장애인에게 가장 적합한 과목을 선정해야 한다.

(4) 교육재활

교육재활은 해당 장애인의 연령과 특성에 따라 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 교육기회가 제공될 수 있도록 해야 한다.

<시각장애인을 위한 시설>

(1) 의학적 진단 및 재활치료

거주시설 이용 장애인의 장애유형, 연령 등을 고려하여 지역사회 관

련시설을 통해 의학적 진단 및 재활치료를 제공해야 한다.

(2) 심리·사회적 재활

지체장애인 생활시설에서 하는 심리·사회적 재활에 준하여 실시해야 한다.

(3) 직업재활

시각장애인에게 적합한 과목의 직업훈련을 하도록 노력하고 다음의 훈련을 실시해야 한다.

(가) 생활훈련

시설거주자의 일상생활에 필요한 여러 가지 동작이 숙달되도록 지도해야 한다.

(나) 보행훈련

시각장애인의 안전보행에 필요한 훈련을 실시해야 한다.

(다) 의사소통훈련

점자, 통신, 컴퓨터 등 의사소통훈련을 실시해야 한다.

(라) 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 사용훈련

저시력자의 시력 활용 증진에 관한 훈련 및 저시력자의 보조기기 활용에 관한 훈련을 실시해야 한다.

<청각장애인·언어장애인을 위한 시설>

(1) 의학적 진단 및 재활치료

거주시설 이용 장애인의 장애유형, 연령 등을 고려하여 지역사회 관련시설을 통해 의학적 진단 및 재활치료가 제공될 수 있도록 노력해야 한다.

(2) 청력검사 및 말소리명료도 검사

(가) 청력검사는 주로 순음청력검사에 따라 하되, 난청의 종류·청력손실·연령 등에 따라 타각적 청력검사·말소리명료도 검사 등도 함께 할 수 있다.

(나) 청력검사는 청능훈련(聽能訓練) 및 독화훈련(讀話訓練) 과 함께 정기적으로 실시한다.

(3) 청각훈련

(가) 보청기 사용훈련

보청기 사용훈련은 보청기의 일일 사용시간을 점진적으로 증가시키는 방법으로 실시해야 한다. 다만, 보청기의 검사 및 선정은 다음의 방법으로 한다.

① 보청기 검사는 그 출력·감도·주파수의 특성·음량압축·내구

력 등 그 성능에 관하여 상세히 실시해야 한다.

② 보청기 선정은 청력측정 및 말소리명료도 검사 등으로 청력장애의 상태를 정확히 파악하고 각종 보청기를 착용하여 말소리명료도 및 말소리쾌적도 검사를 한 후 장애인에게 가장 적합한 것을 선정해야 한다.

(나) 청능훈련

청능훈련은 남아 있는 청력을 훈련하여 건청인과의 의사소통이 가능하거나 쉽게 되도록 하는 것을 목적으로 청능훈련 기재 등을 이용하여 음성 및 언어에 따라 판별능력을 훈련함과 동시에 도로·집 화장등 소음이 많은 장소에서의 훈련도 실시해야 한다.

(다) 독화훈련

독화훈련은 청각을 대신하여 회화의 이해를 쉽게 하는 것으로 청능훈련과 함께 실시해야 한다.

(라) 운동기능훈련

평행기능장애를 가진 자에 대하여는 그 장애의 원인 및 종류에 따라 운동기능훈련을 실시해야 한다.

(4) 음성·언어기능 재활훈련

시각적 방법·촉각적 방법 등과 특수한 기계장치 활용에 의한 언어기능 재활훈련을 실시하되, 청능훈련 및 독화훈련과 관련시켜 실시해야 한다.

(5) 심리·사회적 재활

지체장애인 거주시설에서 하는 심리·사회적 재활에 준하여 실시해야 한다.

(6) 직업재활

직업훈련은 다음 사항에 유의하여 실시해야 한다.

(가) 보청기 등의 활용으로 직업적응이 쉽도록 지도해야 한다.

(나) 시설거주자의 재활·자립에 필요한 기술을 습득시킴과 아울러 건청인과의 의사소통방법 등 사회적 능력 개발에 특별히 유의해야 한다.

(다) 직업훈련과목은 그 지역의 실정과 시설거주자의 특성을 충분히 고려하여 직종을 광범위하게 선정해야 한다.

<지적장애인 및 자폐성장애인을 위한 시설>

(1) 생활지도

시설거주자가 일상생활에서 좋은 습관을 가지고 사회생활에 대한 적

응을 쉽게 하도록 모든 기회를 통하여 생활지도를 해야 한다.

(2) 작업지도

시설거주자가 자립하여 사회생활을 할 수 있도록 작업지도를 하는 경우에는 1일 8시간, 1주당 44시간을 초과해서는 안 된다.

(3) 심리·사회적 재활 및 의료적 재활

지적장애인 또는 자폐성장애인의 정신적·신체적 특수성을 고려하여 심리·사회적 및 의료적 재활사업에 특별히 유의해야 한다.

(가) 심리·사회적 진단

① 심리·사회적 진단은 각종 검사의 방법으로 실시하고 생활력에 대한 관찰 및 연구도 병행한다.

② 재활치료가 인격형성에 미칠 영향을 고려하여 지도방침을 결정해야 한다.

(나) 심리·사회적 재활조치

지체장애인 거주시설에서 하는 심리·사회적 재활에 준하여 실시하되, 특히 지적장애인 또는 자폐성장애인의 정신적·신체적 특수성이 고려되어야 한다.

(4) 직업생활지도

시설거주자가 직업생활에 잘 적응할 수 있도록 다양한 방법으로 직업생활지도를 해야 한다.

<중증장애인 거주시설>

(1) 보호조치

(가) 시설에 응급조치 및 후송체계를 갖추어 중증장애인의 응급상황에 적절히 대처할 수 있어야 하며, 신체적 손상과 감염을 예방하기 위하여 격리보호실을 활용하는 등 특별히 관리해야 한다.

(나) 시설거주자의 개인별 장애상태와 특성을 파악하여 그 정도에 알맞은 개별 프로그램이 실시되어야 한다.

(다) 입소 장애인의 사생활을 보장할 수 있도록 집단보호와 함께 개별보호 프로그램이 실시되어야 하며, 시설거주자의 권익이 부당하게 침해되는 일이 없도록 시설거주자의 의견을 최대한 반영해야 한다.

(2) 의학적 진단 및 재활

시설거주자의 장애유형, 연령 등을 고려하여 지역사회 관련시설을 통해 다음의 사업을 제공해야 한다.

(가) 남아 있는 기능의 퇴화 방지와 기능 향상을 위한 재활의학치료,

소아과치료, 물리치료, 언어치료, 작업치료 등 치료사업

(나) 건강한 삶을 누리기 위한 질병 예방 및 치료에 관한 사업

(다) 특수 보장구를 이용하여 대체 기능을 개발하고 활용할 수 있게 하는 사업

(3) 생활지도

(가) 일상생활에 필요한 동작훈련, 감각훈련 등 정서 안정 및 자립생활을 위한 기초생활지도사업이 실시되어야 한다.

(나) 전인적 생활을 해나갈 수 있도록 사회적응훈련이 실시되어야 한다.

(다) 일상생활에서 좋은 습관을 형성하고 다양한 경험과 정서적 안정을 꾀할 수 있도록 생활지도사업이 실시되어야 한다.

(라) 시설거주자 및 보호자 가족의 심리·사회재활을 위한 상담활동사업이 실시되어야 한다.

(4) 특수교육

유치원 입학연령에 해당하는 유아 및 초등학교·중학교·고등학교 과정의 학령기에 해당하는 자에게 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 교육기회를 제공해야 한다.

(5) 다른 시설로의 이동

시설거주자 중 남아 있는 능력이 향상되어 재활의 가능성이 있으면 그에 적합한 다른 시설로 옮기는 등 필요한 조치를 해야 한다.

<장애영유아 거주시설>

(1) 보호조치

(가) 시설에 응급조치 및 후송체계를 갖추어 장애영유아의 응급상황에 적절히 대처할 수 있어야 하며, 신체적 손상과 감염을 예방하기 위하여 격리보호실을 활용하는 등 특별히 관리해야 한다.

(나) 시설거주자의 개인별 장애상태와 특성을 파악하여 그 정도에 알맞은 개별 프로그램이 실시되어야 한다.

(2) 재활 및 생활지도

중증장애인 거주시설에서 하는 재활 및 생활지도에 준하여 실시한다.

(3) 조기 특수교육

조기 특수교육이 필요하다고 인정되는 3세 미만의 영유아에 대해서는 조기특수교육사업이 전개되도록 해야 한다.

(4) 다른 시설로의 이동

	장애영유아의 남아 있는 능력이 향상되어 재활의 가능성이 있는 경우나 유아가 지나 7세 이상이 된 경우에는 장애유형에 알맞은 다른 거주시설로 옮기는 등 필요한 조치를 해야 한다. <장애인 단기거주시설> 시설거주자의 장애유형, 연령 등을 고려하여 계약된 기간 동안 거주 및 생활지원서비스를 제공하고, 재활치료, 교육재활, 의료재활, 심리·사회적 재활 등의 서비스는 지역사회 관련시설을 이용하여 제공해야 한다. <장애인 공동생활가정> 시설거주자가 자립할 수 있도록 다음의 지원을 제공해야 한다. (1) 일상생활지원 신변처리를 스스로 할 수 있도록 하기 위한 개인위생관리, 건강관리, 식생활관리, 가사관리 및 지역사회 체험 기회 등 (2) 사회적응활동지원 장애인의 지역사회적응을 위한 사회편의시설, 대중교통수단 활용 및 체험교육 등 (3) 직업생활지원 장애인에 대한 취업알선 및 교육 등 (4) 그 밖의 자립지원 그 밖에 자립을 위하여 필요한 다양한 지원
장애인 지역사회재활시설	장애인 지역사회재활시설은 지역의 특성과 장애인의 복지욕구를 고려하여 사회·심리·교육·직업·의료재활 등 장애인의 지역사회생활에 필요한 재활서비스를 제공하되, 세부사항은 보건복지부장관이 정하는 바에 따른다.
장애인 의료재활시설	장애인 의료재활시설 이용자격 및 서비스 등은 「의료법」에 따른다.
장애인 쉼터 및 피해장애아동 쉼터	장애인학대로 인하여 피해를 입은 장애인과 피해장애아동의 임시 보호, 병원 통원 치료 등의 의료지원, 그 특성을 고려한 상담 등의 심리치료 및 교육 지원 등 장애인의 사회복귀를 위하여 필요한 서비스를 제공하되, 세부사항은 보건복지부장관이 정하여 고시한다.
장애인 생산품 판매시설	(1) 사업내용 판매시설은 장애인 생산품의 판매를 촉진하기 위한 다음 각 호의 사업을 하여야 한다. (가) 상담사업: 재가(在家) 장애인 및 생산시설에 대한 상담 및 관리

	(나) 판촉사업: 생산품의 전시·판매, 특별판매행사, 조달관련 사업 등 (다) 홍보사업: 홍보물의 제작·배포 (라) 개발사업: 개인·단체별 판로 개척 (2) 생산품 선정 및 관리 (가) 판매시설은 장애인복지시설 및 단체에서 생산하는 물품과 재가 장애인이 생산하는 물품을 선정하여 판매하여야 한다. (나) 판매제품은 시장성과 소비자의 이용 편의성을 고려하여 선정하되, 장애인의 생산수준과 지역성을 고려하여야 한다. (다) 판매제품을 선정할 때에는 지역시장의 여건 및 판로 구축 방안을 고려하여 선정하여야 한다. (라) 작업공정 및 생산품의 성격상 직업재활시설 외의 시설에 하도급을 주어 생산하는 경우에는 그 생산과정에 70퍼센트 이상의 장애인근로자가 참여하여야 한다. (마) 판매수익금은 장애인 생산제품의 구입비, 관리운영비, 자원봉사관리비 등 장애인의 생산품 판매를 촉진하기 위한 사업 외에는 사용할 수 없다. (3) 판매기술의 확보 (가) 판매시설은 장애인 생산품의 판매를 위한 상담, 판촉, 홍보 등의 기술을 습득하기 위하여 노력하여야 한다. (나) 소비계층별 취향과 장애인 생산수준의 적정성 등을 고려한 마케팅 전략을 수립하여 장애인 생산품의 판로 개척에 노력하여야 한다.
--	---

IV. 독립형 주거서비스 제공기관의 설치·운영 기준

1. 입지 조건

가. 독립형 주거서비스 제공기관의 개별 주거 공간은 보건·위생·급수·안전·환경 및 교통편의 등을 충분히 고려하여 장애인이 쉽게 접근하고 편리하게 이용할 수 있으며, 지역사회 내 자원 등을 충분히 활용할 수 있는 곳에 마련해야 한다.

나. 독립형 주거서비스 제공기관의 개별 주거 공간은 지역사회 내에 다음과 같은 건축물에 설치한다.

- 1) 「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목의 단독주택, 나목의 다중주택 또는 다목의 다가구주택
- 2) 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목의 아파트, 나목의 연립주택 또는 다목의 다세대주택
- 3) 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설

다. 독립형 주거서비스 제공기관은 개별 주거 공간이 지나치게 밀집 또는 분산되지 않도록 노력해야 한다.

2. 규모

독립형 주거서비스 제공기관은 상시 20명 이상 생활할 수 있도록 복수의 개별 주거 공간을 마련하되, 각 주거 공간의 정원은 4명 이하를 원칙으로 한다. 다만, 이용자의 동의를 받고, 운영위원회의 의결을 거친 후, 관할 시장·군수·구청장의 승인을 받은 경우에는 개별 주거 공간의 정원을 5명 이상으로 할 수 있다.

3. 구조 및 설비

가. 독립형 주거서비스 제공기관의 각 주거 공간 내 구조와 설비는 그 시설을 이용하는 장애인의 장애유형별·성별·연령별 특성에 맞도록 해야 한다. 다만, 6세 미만의 장애영유아를 위한 시설은 이 기준에 따른 구조 및 설비 외에 「아동복지법」에 따른 아동복지시설 중 아동양육시설에 준하는 설비를 따로 갖추야 한다.

나. 독립형 주거서비스 제공기관은 개별 주거 공간을 공동주택에 설치할 때는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 편의시설을 갖춘 곳에 설치해야 하며, 단독주택 또는 노유자시설에 설치할 때는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 편의시설을 갖추야 한다.

다. 독립형 주거서비스 제공기관은 개별 주거 공간들을 지원하기 위하여 별도의 사무실을 두어야 하며, 해당 사무실에는 사무를 위한 적당한 집기와 설비를 갖추야 한다.

라. 독립형 주거서비스 제공기관의 개별 주거 공간은 다음의 설비를 갖추야 하고 장애인 1명당 14제곱미터 이상의 공간을 확보해야 한다. 다만, 4) 및 7)의 설비는 하나의 설비로 다른 설비를 겸하여 운영할 수 있으며, 관련 장비를 갖춘 경우에는 5) 및 6)의 공간을 별도로 만들지 않아도 된다.

1) 침실

가) 1인 1실을 제공하는 것을 원칙으로 하되, 이용 장애인의 동의를 받은 후 운영위원회의 의결을 거쳐 2인 1실을 제공할 수 있다.

나) 침실 면적은 1인실은 6.7제곱미터 이상, 2인실은 10제곱미터 이상으로 한다.

2) 거실

가) 겨울에도 상당한 시간의 일조량을 확보할 수 있도록 해야 한다.

나) 적당한 난방장치 및 통풍장치를 갖추야 한다.

다) 복도·다락 등을 제외한 바닥의 면적은 6세 미만의 경우 이용 장애인 1명당 2.0제곱미터 이상, 6세 이상의 경우 이용 장애인 1명당 3.3제곱미터 이상으로 한다.

3) 주방 공간

가) 채광과 환기가 잘 되도록 하고, 창문에는 방충망을 설치해야 한다.

나) 식기를 소독할 수 있고 위생적으로 취사와 조리를 할 수 있는 설비를 갖추야 한다.

4) 목욕실

샤워기 및 세면설비와 깨끗한 물을 사용할 수 있는 설비를 갖추야 한다.

5) 세탁 공간

세탁에 필요한 기계·기구를 갖추야 한다.

6) 건조 공간

세탁물을 건조할 수 있는 설비를 갖추야 한다.

7) 화장실

대변기 및 세면설비와 깨끗한 물을 사용할 수 있는 설비를 갖추야 한다.

8) 급수·배수시설

가) 급수시설은 상수도로 한다. 다만, 상수도로 할 수 없는 경우에는 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는물의 수질 기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설을 갖추야 한다.

나) 지하수 등을 사용하는 경우 취수원은 화장실·폐기물처리시설·동물사육장이나 그 밖에 지하수가 오염될 우려가 있는 장소로부터 20미터 이상 떨어진 곳에 위치해야 한다.

다) 빗물·오수 등의 배수에 지장이 없도록 배수설비를 해야 한다.

9) 비상재해 대비시설

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 화재안전기준을 충족하는 소화용 기구를 갖추 두고, 비상구를 설치하여 비상재해에 대비한 시설을 갖추야 한다. 다만, 개별 주거 공간이 위치한 단독주택 및 공동주택에 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따른 소방시설이 설치되어 있는 경우 해당 주거 공간은 비상재해 대비 시설을 갖춘 것으로 본다.

마. 독립형 주거서비스 제공기관은 기관별 특성에 따라 필요한 시설과 설비를 갖춘 의무실, 재활상담실, 집단활동실 등을 자율적으로 설치하여 운영할 수 있으며, 그 밖에 이용 장애인의 생활에 필요한 장비를 설치할 수 있다.

바. 각 개별 주거 공간의 이용자는 남성 또는 여성으로만 이루어져야 한다. 다만, 부부 또는 남매 등 가족으로만 이루어지는 경우에는 예외로 한다.

4. 관리 및 운영 요원의 배치기준

가. 기본 원칙

관리 및 운영 요원의 배치기준과 자격기준은 I. 공통기준 제4호 및 제5호와 II. 시설별 기준 제2호를 따른다.

나. 독립형 주거서비스 제공기관 적용 원칙

독립형 주거서비스 제공기관은 기본 원칙에도 불구하고, 지역사회 자원 등을 활용할

수 있는 경우에는 해당 직종의 관리 및 운영 요원을 대신하여 그 수만큼 생활지도원 또는 사회재활교사를 배치할 수 있다.

5. 시설 운영의 기준

가. 독립형 주거서비스 제공기관 이용 요건

- 1) 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자로서 이 법 제2조에 따른 장애인이어야 한다.
- 2) 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자가 아닌 경우에는 이 법 제2조에 따른 장애인으로서 부양의무자가 없거나, 부양의무자가 있어도 부양 능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 사람이어야 한다.
- 3) 독립형 주거서비스 제공기관의 이용 장애인은 장애유형·장애정도 및 연령 등을 고려하여 결정되어야 한다.

나. 지역사회 통합 및 장애인 인권 보호

- 1) 독립형 주거서비스 제공기관은 장애인이 지역사회와 통합될 수 있도록 개인별 맞춤형 계획을 수립하고 이를 지원해야 한다.
- 2) 운영위원회에 주민의 참여를 유도하고, 주민이 독립형 주거서비스 제공기관의 기능과 사업에 대하여도 충분히 이해할 수 있도록 해야 한다.
- 3) 독립형 주거서비스 제공기관은 장애인의 인권을 보호하고 그들이 지역사회와의 원활한 관계를 정립·유지할 수 있도록 장애인들이 원하는 지역사회활동에 자유롭게 참여할 수 있는 기회를 보장해야 한다.

다. 건강관리

- 1) 독립형 주거서비스 제공기관은 의료기관과의 연계 등을 통해 건강관리를 지원해야 한다.
- 2) 독립형 주거서비스 제공기관은 이용 장애인에 대하여 건강진단을 해야 한다.
- 3) 독립형 주거서비스 제공기관의 이용 장애인 및 종사자에 대하여는 연 1회 이상의 건강진단을 해야 한다. 다만, 건강진단 결과 건강이 좋지 못한 사람에 대하여는 그 치료를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.
- 4) 독립형 주거서비스 제공기관은 이용 장애인에 대하여 그 건강상태에 따라 적절한 활동과 휴식을 하도록 해야 한다.
- 5) 독립형 주거서비스 제공기관은 이용 장애인의 생활환경을 항상 청결하게 하고 그 위생관리에 유의해야 한다.

라. 식사

독립형 주거서비스 제공기관은 이용 장애인이 필요한 영양을 섭취할 수 있도록 영양사가 작성한 식단에 기반하여 식사를 할 수 있도록 지원해야 하며, 급식을 제공하는 경우에는 영양사가 작성한 식단에 따라 급식을 해야 한다.

마. 일상생활 지원

독립형 주거서비스 제공기관은 이용 장애인의 특성과 능력, 욕구 등을 고려하여 이용 장애인이 자유롭게 일상생활을 누릴 수 있도록 지원해야 한다.

바. 관리 규정

다음 사항에 관한 규정을 제정·시행하여 독립형 주거서비스 제공기관을 적정하게 운영하도록 해야 한다.

- 1) 기관의 운영방침
- 2) 직제·정원 및 직원 업무분장
- 3) 지원 서비스의 내용 및 지원 방안
- 4) 이용 장애인의 권리와 의무
- 5) 이용 장애인 인권지킴이단 운영
- 6) 그 밖에 기관의 관리에 관한 중요한 사항

사. 장부 등의 비치

독립형 주거서비스 제공기관에는 다음의 장부 및 서류를 갖추 두어야 한다.

- 1) 관리에 관한 장부
 - 가) 직원 관계철
 - 나) 회의록철
 - 다) 사업일지
 - 라) 문서철
 - 마) 문서 접수·발송대장
 - 바) 차량 운행일지
 - 사) 안전점검표
- 2) 사업에 관한 장부
 - 가) 독립형 주거서비스 제공기관 이용 장애인의 관계 서류(신상조사서, 명부, 건강 기록부, 입소자·퇴소자의 명단, 보호의 경과, 지도, 개별 상담 등 관계철)
 - 나) 교육·지원서비스 관계 서류(훈련일지 및 평가 관계 서류)
 - 다) 급식 관계 대장
- 3) 재무·회계에 관한 장부
 - 가) 총계정원장 및 수입·지출보조부
 - 나) 금전출납부 및 그 증명서류
 - 다) 예산서 및 결산서
 - 라) 비품수불대장
 - 마) 비품(장비)대장
 - 바) 재산대장·재산목록과 그 소유권에 관한 증명서류
 - 사) 기관 이용 장애인 비용부담 관계 서류
 - 아) 후원금 관계 서류(후원금 수입 및 사용 결과 보고서, 후원금 전용 계좌의 입출

금 내역, 후원금 영수증 발급 목록 장부)

자) 각종 증명서류와 그 밖의 필요한 서류

아. 사업

- 1) 독립형 주거서비스 제공기관은 가정과 같은 환경에서 장애인 특성 및 욕구 충족 등에 적합한 개별화된 맞춤 서비스를 지원해야 한다.
- 2) 독립형 주거서비스 제공기관은 이용 장애인의 지역사회 자립을 위하여 필요한 지원을 해야 한다.

V. 장애인재활치료시설의 설치·운영기준

1. 설치기준

가. 시설기준

- 1) 사무실과 16.5㎡ 이상 면적의 치료(상담)실 등을 갖추어야 한다.
- 2) 치료(상담)실은 언어치료·미술치료·놀이치료 등 전문적인 치료를 위하여 적합한 구조와 필요한 설비를 갖추어야 한다.

나. 직원배치기준

시설장 1인과 재활치료사 1인 이상을 배치하여야 한다. 다만, 시설장이 치료사의 자격을 갖춘 경우에는 치료사를 겸할 수 있다.

2. 관리 및 운영 요원의 자격기준

가. 자격기준

직 종 별	자 격 기 준
시설장	(1) 사회복지사·장애인재활상담사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 후 해당 분야에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 (2) 「고등교육법」에 따른 전문학사 이상의 학위를 취득한 사람(법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)으로서 장애인복지 분야에서 10년 이상 근무한 경력이 있는 사람. 다만, 학사 이상의 학위를 취득한 사람은 초과 이수한 수업연한을 경력으로 인정하되, 「독학에 의한 학위취득에 관한 법률」에 따른 학사학위 등 수업연한이 없는 학사학위를 취득한 사람의 경우에는 2년을 경력으로 인정한다. (3) 장애인복지분야 대학에서 전임강사 이상으로 2년 이상 재직한 경력이 있는 사람 (4) 그 밖에 위와 동등 이상의 자격이 있다고 보건복지부 장관이 인정한 사람
재활치료사	(1) 관련분야 국가자격증 또는 국가공인자격증 소지자

	(2) 관련분야 국가자격증 또는 국가공인자격증이 없는 자는 아래 해당자 ○ 자격기본법에 근거한 민간자격 발급기관에서 발급한 재활치료 자격증 소지자 ○ 2년 이상 관련 자격증을 발급하고 전문학사 이상의 학력을 지원 조건으로 하는 관련 학회 및 단체에서 소정의 절차를 거쳐 발급받은 재활치료 관련 자격증 소지자 ○ 자격증이 없이 관련 치료 분야의 관련 학과 전공자로 - 전문학사 학위 이상 소지자이면서 경력 1,200시간 이상 단, 학사학위 이상 학위소지자는 초과이수한 수업연한을 경력으로 인정 (1년 300시간)
--	--

3. 운영기준

가. 운영규정

시설장은 조직 · 인사 · 급여 · 회계 · 물품 그 밖에 운영에 필요한 규정을 제정 · 시행하여야 한다.

나. 장부 등의 비치

장애인재활치료시설에는 다음의 장부 및 서류를 비치하여야 한다.

- 1) 시설의 연혁에 관한 기록부
- 2) 시설장 및 재활치료사의 인사카드
- 3) 치료사 관계서류(계약서, 치료사 명부, 자격증 등)
- 4) 서비스 제공 관련철(제공계획, 일정표, 상담기록철 등)
- 5) 서비스 모니터링 및 평가철 등
- 6) 예산서 및 결산서
- 7) 금전 및 물품의 출납부와 그 증빙서류
- 8) 4대보험 가입철, 결제영수증 등
- 9) 각종 증명서류와 그 밖에 필요한 서류

4. 기 타

이 기준에서 정하지 않은 시설의 설치 · 운영과 관련된 사항은 장애인복지시설의 공통 기준을 따른다.

VI. 장애인 자립생활지원시설의 설치 · 운영기준

1. 시설기준

사무실, 동료상담실, 화장실 및 그 밖에 장애인의 자립생활지원에 필요한 설비를 갖추어야 한다.

2. 직원의 배치기준

시설장 1명, 사무국장 1명, 사업수행인력 4명 이상, 행정지원인력 1명을 배치해야 한다. 다만, 2025년 7월 3일 전에 법 제54조 및 이 규칙 제39조의2에 따라 설치·운영 중인 장애인자립생활지원센터로서 장애인 자립생활지원시설로 설치·운영하려는 경우의 직원 배치기준은 시설장 1명, 사무국장 1명 및 사업수행인력 1명을 포함한 인력 4명 이상으로 한다.

3. 직원의 자격기준

시설장과 장애동료 상담전문가는 등록장애인이어야 하고, 사업수행인력의 1명 이상은 장애동료 상담전문가이어야 한다.

직종별	자격기준
가. 시설장	1) 사회복지사 또는 장애인재활상담사 자격이 있는 사람으로서 사회복지 분야에서 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람 2) 보건복지부장관이 정하는 장애동료 상담전문가 자격 요건을 갖춘 사람으로서 장애인복지 분야에서 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람 3) 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 대학을 졸업했거나 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 사람으로서 장애인복지 분야에서 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람 4) 그 밖에 1)부터 3)까지와 동등 이상의 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사람
나. 사무국장	1) 사회복지사 또는 장애인재활상담사 자격이 있는 사람으로서 장애인복지 또는 사회복지 분야에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 2) 보건복지부장관이 정하는 장애동료 상담전문가 자격 요건을 갖춘 사람으로서 장애인복지 분야에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 3) 「고등교육법」 제2조제1호부터 제6호까지의 규정에 따른 대학을 졸업했거나 법령에 따라 이와 같은 수준으로 인정되는 학력을 갖춘 사람으로서 장애인복지 분야에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람

	4) 그 밖에 1)부터 3)까지와 동등 이상의 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사람
다. 사업수행인력	1) 사회복지사, 장애인재활상담사 자격이 있는 사람 2) 보건복지부장관이 정하는 장애동료 상담전문가 자격 요건을 갖춘 사람 3) 그 밖에 1) 또는 2)와 동등 이상의 자격이 있다고 운영위원회에서 인정한 사람
라. 행정지원인력	전산, 회계 등 시설 운영 지원 업무 수행이 가능하다고 운영위원회에서 인정한 사람

4. 운영기준

가. 운영규정

시설장은 조직, 인사, 급여, 회계, 물품 및 그 밖에 운영에 필요한 규정을 두고 이에 따라 시설을 운영해야 한다.

나. 장부 등의 비치

시설에는 다음의 장부와 서류를 갖추어 두어야 한다.

1) 관리에 관한 장부

가) 직원 관계철

나) 회의록철

다) 사업일지

라) 문서 접수·발송 대장

마) 차량운행일지

2) 재무·회계에 관한 장부

가) 총계정원장 및 수입·지출보조부

나) 금전·물품의 출납부 및 그 증명서류

다) 예산서 및 결산서

라) 재산대장과 그 소유권에 관한 증명서류

마) 비품관리대장

바) 후원금관리대장

사) 각종 증명서류와 그 밖에 필요한 서류

VII. 장애인 직업재활시설의 설치·운영기준

1. 시설의 입지조건

지역별 적정한 분포와 장애인 수, 보건·위생·급수·안전·환경 및 교통편의 등을 충분히 고려하여 장애인이 쉽게 접근하고 편리하게 이용할 수 있는 쾌적한 환경의 부지나 건물을 선정하여야 한다.

2. 시설을 이용하는 장애인의 최소 인원

가. 시설 이용 장애인

"이용장애인"은 아래 1)과 2)의 장애인을 말한다.

1) 근로장애인

임금을 목적으로 근로를 하는 장애인

2) 훈련장애인

장애인 직업재활시설이 운영하는 작업활동 프로그램 또는 장애인 직업적응훈련시설을 이용하는 장애인(근로장애인은 제외한다)

나. 시설별 이용 장애인 최소 인원

- 1) 장애인 보호작업장: 장애인 보호작업장 근로장애인은 10명 이상으로 하고, 작업활동 프로그램을 운영하는 경우에도 10명 이상으로 한다.
- 2) 장애인 근로사업장: 장애인 근로사업장 근로장애인은 30명 이상으로 하고, 장애인 보호작업장 프로그램이나 작업활동 프로그램을 운영하는 경우에는 10명 이상으로 한다.
- 3) 장애인 직업적응훈련시설: 장애인 직업적응훈련시설을 이용하는 훈련장애인은 20명 이상으로 한다.

3. 시설의 구조와 설비

가. 시설의 구조와 설비는 그 시설을 이용하는 장애인의 장애 유형, 장애 정도, 성별, 연령과 작업·서비스 특성에 맞도록 하여야 한다.

나. 시설은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따른 편의시설과 작업의 종류에 따라 「산업안전보건법」, 「식품위생법」 등 관련 법령에서 정한 산업안전보건 및 식품위생 관련 시설을 갖추어야 한다.

다. 시설은 다음의 설비를 갖추어야 한다. 다만, 장애인이 기숙하는 설비를 운영하지 아니하는 시설은 10), 11), 12), 13), 14) 및 15)의 설비를 갖추지 아니할 수 있으며, 5)·6)의 설비는 하나의 설비로 겸하여 운영할 수 있다.

1) 최소 설비기준

가) 장애인 보호작업장의 최소 설비기준은 부대시설을 포함하여 90제곱미터 이상이여야 한다.

나) 장애인 근로사업장의 최소 설비기준은 부대시설을 포함하여 430제곱미터 이상

이어야 한다.

다) 장애인 직업적응훈련시설의 최소 설비기준은 부대시설을 포함하여 90제곱미터 이상이어야 한다.

2) 작업실

가) 장애인 보호작업장의 작업실이나 작업활동 프로그램실의 면적은 기계설비를 제외하고 장애인 1명당 2제곱미터 이상이어야 한다.

나) 장애인 근로사업장의 작업실이나 작업활동 프로그램실의 면적은 기계설비를 제외하고 장애인 1명당 2제곱미터 이상이어야 한다.

다) 장애인 직업적응훈련시설의 훈련실의 규모는 기계설비를 제외하고 장애인 1명당 2제곱미터 이상이어야 한다.

3) 사무실

사무를 위한 적당한 집기·설비를 갖추어야 한다.

4) 재활상담실

거실과 가까운 곳에 설치하되, 비밀을 보장하기 위하여 필요한 방음설비와 칸막이를 갖추어야 한다.

5) 집단활동실

여가·체력단련·재활 프로그램 등을 실시할 수 있는 시설과 설비를 갖추어야 한다.

6) 자원봉사자실

자원봉사자·후원자 등이 지역사회 자원 활용 프로그램을 실시할 수 있는 시설과 설비를 갖추어야 한다.

7) 화장실

여성용과 남성용으로 구분하여 설치하여야 한다.

8) 급수·배수시설

가) 급수시설은 상수도를 사용한다. 다만, 상수도를 사용할 수 없는 경우에는 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는물의 수질기준에 적합한 지하수 등을 공급할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

나) 지하수 등을 사용하는 경우 취수원은 화장실, 폐기물 처리시설, 동물사육장, 그 밖에 지하수가 오염될 우려가 있는 장소부터 20미터 이상 떨어진 곳에 위치하여야 한다.

다) 빗물·오수 등의 배수에 지장이 없도록 배수설비를 하여야 한다.

9) 비상재해 대비시설

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조의 화재안전기준에 따라 소화용 기구를 갖추어 두고, 비상구를 설치하여 비상재해에 대비한 시설을 갖추어야 한다.

10) 거실

가) 겨울에도 상당 시간의 일조량을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

- 나) 출입구는 비상재해 발생 시 대피하기 쉽도록 복도 또는 넓은 공간과 직접 연결되게 설계하여야 한다.
- 다) 이용장애인의 건강과 위생을 유지할 수 있는 적절한 난방장치 및 통풍장치를 갖추어야 한다.
- 라) 장애인 30명 이상 기숙하는 시설을 운영하는 경우 기숙시설은 장애인 1명당 21.78제곱미터 이상이어야 한다.
- 마) 복도·다락 등을 제외한 바닥의 면적은 기숙하는 근로자 1명당 3.3제곱미터 이상으로 하고, 1실의 정원은 4명 이하로 한다.
- 바) 기숙시설은 남녀별로 거실을 구분하여 설치하여야 한다.
- 11) 의무실 또는 의료재활실
진찰, 건강 상담 및 치료를 위한 적당한 설비 및 기계·기구를 갖추어야 한다.
- 12) 조리실
가) 채광과 환기가 잘 되도록 하고, 창문에는 방충망을 설치하여야 한다.
나) 식기를 소독하고, 위생적으로 취사와 조리를 할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
- 13) 목욕실
여성용과 남성용을 구분하여 설치하되, 욕탕, 샤워 설비 및 세면설비와 깨끗한 물을 사용할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
- 14) 세탁장
세탁에 필요한 기계·기구를 갖추어야 한다.
- 15) 건조장
세탁물을 건조할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

4. 직원 배치기준

직종명	배치기준	비고
가. 시설장	1명	시설당 1명
나. 사무국장	1명	이용장애인 30명 이상인 경우 1명
다. 직업훈련교사	1명	이용장애인 8명당 1명(8명 초과 시 초과인원을 반올림하여 지원)
라. 간호사	1명	이용장애인이 50명 이상인 시설에 배치. 다만, 이용장애인의 건강상태 및 근로환경 등을 고려하여 간호사의 배치 필요성이 낮다고 판단될 경우에는 그러하지 아니하다.
마. 영양사	1명	훈련장애인을 포함한 장애인이 30명 이상이고, 집단급식 제공기능이 있는 경우 배치

바. 사무원	1명	시설당 1명
사. 생산 및 판매관리 기사	1명	- 장애인 근로사업장: 근로장애인 10명당 1명(10명 초과시 초과인원을 반올림하여 지원) - 장애인 보호작업장: 근로장애인 20명당 1명(훈련장애인은 미포함, 20명 초과시 초과인원을 반올림하여 지원)
아. 시설관리 기사	1명	자체시설이나 기숙시설을 운영하거나 제조업을 주 업종으로 하고 있으며, 장애인(근로장애인과 훈련장애인)과 시설 종사자(시설장 포함)를 합산하여 50명 이상인 경우 시설당 1명
자. 조리원	1명	훈련장애인을 포함한 장애인이 30명 이상이고, 집단급식 제공기능이 있는 경우 배치
차. 위생원	1명	급식시설 및 기숙시설이 있는 경우 배치

5. 관리 및 운영 요원의 자격기준

가. 자격기준

직 종 별	자 격 기 준
1) 시설장	가) 「고등교육법」에 따른 대학에서 직업재활이나 특수교육을 전공하고 졸업한 사람으로서 직업재활 관련 업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 나) 특수학교의 교장 또는 교감이었던 사람 및 「초·중등교육법」에 따른 특수학교교사(교사자격증 소지자)로서 해당 시설 입소 대상 장애인의 교육에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 다) 사회복지사 자격증을 취득한 후 사회복지사업에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 라) 장애인재활상담사 자격증을 취득한 후 장애인재활 분야에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 마) 직원이 50명 이상인 기업 또는 공공기관에서 부장급 이상으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 전문경영인 바) 장애인 직업재활 또는 장애인 직업재활시설 운영 직종과 관련된 자격증 소지자로서 장애인복지사업에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

	사) 그 밖에 가)부터 마)까지에 준하는 학력과 경력이 있다고 인정되는 사람
2) 사무국장	가) 「고등교육법」에 따른 대학에서 직업재활이나 특수교육을 전공하고 졸업한 사람으로서 직업재활 관련 업무에 1년 이상 종사한 경력이 있는 사람 나) 사회복지사 자격증을 취득한 후 사회복지사업에 1년 이상 종사한 경력이 있는 사람 다) 장애인재활상담사 자격증을 취득한 후 장애인재활 분야에 1년 이상 종사한 경력이 있는 사람 라) 직원이 50명 이상인 기업 또는 공공기관에서 부장급 이상으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람 마) 그 밖에 가)부터 라)까지에 준하는 자격이 있다고 인정되는 사람
3) 직업훈련교사	가) 「고등교육법」에 따른 대학에서 직업재활이나 특수교육을 전공하고 졸업한 사람 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 사람 나) 사회복지사 다) 장애인재활상담사 라) 장애인 직업재활시설 운영 직종과 관련된 자격증을 취득한 사람
4) 시설관리기사	전기, 소방설비, 건축설비, 산업안전, 배관설비, 열관리 등 시설관리와 관련된 분야의 면허 또는 자격증 소지자

나. 다른 장애인복지시설을 함께 설치하는 경우에는 주된 시설의 설비 및 직원의 일부로 하여금 장애인 직업재활시설의 설비 및 직원을 겸하게 할 수 있다. 다만, 시설장, 사무국장, 직업훈련교사에 대하여는 그러하지 아니하다.

6. 시설이용 적격 대상 장애인

가. 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인이어야 한다.

나. 장애인 보호작업장은 의료, 직업능력, 심리, 교육 평가 등의 결과와 초기면접의 정보를 토대로 전문가가 참여한 위원회에서 적격 여부를 평가한 결과, 당장 경쟁적인 고용시장이나 장애인 근로사업장에서 생산능력을 발휘하기 어려운 장애인을 대상으로 하되, 근로장애인의 80퍼센트 이상은 별표 1에 따른 장애의 정도가 심한 장애인으로 유지되도록 하여야 한다.

다. 나목에 따른 이용 적격 대상 장애인보다 생산능력이 떨어지는 장애인에 대하여는 작업활동 프로그램에 참여하게 할 수 있도록 하되, 작업활동 프로그램에 참여하는

장애인은 별표 1에 따른 장애의 정도가 심한 장애인이 80퍼센트 이상 유지되도록 하여야 한다. 이 경우 작업활동 프로그램에 참여한 장애인은 적어도 3년 후의 평가 결과에 따라 장애인 보호작업장이나 장애인 근로사업장 또는 경쟁적인 고용시장으로 옮겨갈 수 있도록 하여야 하며, 평가 결과 작업활동 프로그램에 참여할 필요성이 인정되면 참여기간을 3년 더 연장할 수 있다.

라. 장애인 근로사업장은 의료, 직업능력, 심리, 교육 평가 등의 결과와 초기면접의 정보를 토대로 전문가가 참여한 위원회에서 적격 여부를 평가한 결과, 교통, 건축 환경의 접근성이나 적응의 문제로 경쟁적인 고용시장에서의 취업이 어려운 장애인을 대상으로 하되, 근로장애인의 60퍼센트 이상은 별표 1에 따른 장애의 정도가 심한 장애인으로 유지되도록 하여야 한다.

마. 장애인 직업적응훈련시설은 의료, 직업능력, 심리, 교육 평가 등의 결과와 초기면접의 정보를 토대로 전문가가 참여한 위원회에서 적격 여부를 평가한 결과 당장 장애인 보호작업장이나 장애인 근로사업장에서 생산능력을 발휘하기 어려운 별표 1에 따른 장애의 정도가 심한 장애인을 대상으로 하되, 장애인 직업적응훈련시설을 이용하는 장애인은 「발달장애인의 권리보장 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 발달장애인이 80퍼센트 이상 유지되도록 하여야 한다.

바. 장애인 거주시설과 동일한 법인이 운영하는 장애인 직업재활시설은 장애인 거주시설에서 생활하는 장애인 외의 장애인이 50퍼센트 이상 유지되도록 하여야 한다.

사. 작업이나 서비스 과정상 장애인이 아닌 사람을 고용하여야 할 필요가 있는 경우 그 인원은 현재 근로인원 수의 30퍼센트를 넘을 수 없다.

7. 수익금 및 임금의 관리

가. 장애인 직업재활시설의 운영으로 발생한 수익금은 근로장애인에게 보다 많은 임금을 지급하거나 근로장애인의 복리후생을 개선하는 데 우선적으로 사용하여야 한다.

나. 가목에도 불구하고 장애인 직업재활시설의 운영으로 발생한 수익금을 시설 종사자에 대한 인건비 및 시설의 일반적인 관리운영비 또는 기능보강비로 사용하려는 경우에는, 시설을 운영하는 법인 이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장의 승인을 받아 해당 용도로 사용할 수 있다.

다. 장애인 직업재활시설의 운영으로 발생한 수익금은 장애인 직업재활시설의 운영과 관련 없이 법인의 운영을 위한 비용으로 사용되어서는 아니 된다.

라. 근로장애인의 임금은 객관적인 기준에 근거하여 지급되어야 하며, 최저임금 이상의 임금을 지급하기 위하여 노력하여야 한다. 장애인 보호작업장에서 작업활동 프로그램을 운영하는 경우 및 장애인 직업적응훈련시설의 훈련장애인에게는 소정의 훈련수당을 지급할 수 있다.

마. 그 밖에 임금 지급 방법 및 관리 등에 관하여는 「근로기준법」에서 정하는 바에

따른다.

8. 근로기준 및 이용자의 권리

가. 장애인 직업재활시설은 이용장애인에게 차별적 대우를 하여서는 아니 된다.

나. 장애인 직업재활시설은 이용자(근로장애인 및 훈련장애인)에게 시설 이용에 필요한 정보를 그들이 이해할 수 있는 방법으로 제공하여야 하며, 이용자의 개인정보에 대하여는 「개인정보 보호법」에 근거하여 비밀을 유지하여야 한다.

다. 장애인 직업재활시설은 근로장애인과 근로계약을 체결하여야 하며, 근로계약을 체결하는 경우에는 「근로기준법」 제24조에 따른 근로조건을 명시하여야 한다.

라. 근로시간과 휴게시간 등 근로장애인의 근로관계에 관하여 필요한 사항은 「근로기준법」에 따른다.

9. 보건 및 안전관리

가. 장애인 직업재활시설은 생산품목과 서비스 유형에 따라 「산업안전보건법」, 「식품위생법」 등에서 정하는 기준을 지켜야 한다.

나. 장애인 직업재활시설은 재해대책을 수립하고 이에 따른 직원교육을 실시하여야 한다.

다. 장애인 직업재활시설은 지역의 응급의료기관과 연계망을 구축하고 긴급연락망을 유지하여야 한다.

라. 장애인 직업재활시설은 생산품목과 서비스 유형에 따라 필요한 보험을 가입하도록 하여야 한다.

10. 생산 및 품질관리

가. 장애인 직업재활시설은 장애인이 직무능력이나 생산성을 발휘할 수 있도록 보조기술을 이용한 장비 또는 도구의 활용과 직무과정 변경 등을 적절히 배려하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 장애인 직업재활시설은 장애인의 생산품이나 서비스 업종이 장기간 유지될 수 있도록 노력하여야 한다.

다. 장애인 직업재활시설은 생산품이나 서비스에 대하여 매년 원가나 단가에 관한 관련 자료를 토대로 분석을 하여야 하며, 그 분석결과에 따라 가격이 결정되도록 하여야 한다.

라. 장애인 직업재활시설은 생산품이나 서비스의 품질향상을 위하여 필요한 품질인증 획득 등의 노력을 하여야 한다.

11. 운영규정

장애인 직업재활시설은 다음 각 목의 사항이 포함된 운영규정을 제정·시행하여야 한다.

가. 시설의 설립 이념과 방침

나. 장애인 직업재활시설 운영을 위한 근로장애인과 훈련장애인의 직업재활욕구 수렴을 위한 사항

다. 시설 운영위원회의 구성과 역할

라. 임직원의 업무 분장

마. 기숙사 운영에 관한 규칙

바. 적격 대상 판정기준과 개별 서비스계획

사. 윤리규정 및 정보보호

아. 프로그램의 내용 및 성과 평가

자. 그 밖에 시설의 관리에 관한 중요사항

12. 장부 등의 비치

시설에는 다음의 장부와 서류를 갖추어 두어야 한다.

가. 관리에 관한 장부

- 1) 직원관계철
- 2) 회의록철
- 3) 사업일지
- 4) 문서철
- 5) 문서 접수·발송 대장
- 6) 차량운행일지

나. 사업에 관한 장부

- 1) 근로자 관계 서류(근로계약서, 명부, 건강기록부, 입·퇴소자의 명단, 보호의 경과, 지도, 개별 상담 등 관계철)
- 2) 재활프로그램 관리대장
- 3) 교육·훈련 관계 서류(훈련일지 및 평가 관계 서류)
- 4) 급식 관계 대장

다. 재무·회계에 관한 장부

- 1) 총계정원장 및 수입·지출보조부
- 2) 금전출납부 및 그 증명서류
- 3) 예산서 및 결산서
- 4) 비품수불대장
- 5) 비품(장비)대장
- 6) 재산대장·재산목록과 그 소유권에 관한 증명서류

- 7) 시설거주자의 비용 부담 관계 서류
- 8) 각종 증명서류와 그 밖에 필요한 서류

라. 생산 및 판매에 관한 장부

- 1) 근로장애인 임금대장 및 임금산정 기준
- 2) 자재(원료)구매대장
- 3) 자재(원료)수불부
- 4) 제품수불부
- 5) 제품매출대장

13. 사업

가. 장애인 직업재활시설은 장애인이 장애를 극복하고 직업생활을 독립적으로 할 수 있도록 필요한 재활프로그램을 마련하거나 직무기능 향상을 위한 개별 서비스 계획을 수립하여 실시하여야 하며 이 계획에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 초기면접, 직업평가 및 평가 결과를 반영한 개인별 직업재활계획
- 2) 장애 특성에 맞는 적절한 배려나 보조공학
- 3) 장애인의 건강이나 안전을 위협할 수 있는 요인
- 4) 직무기능 향상이나 재활서비스를 위한 관리계획

나. 개인별 직업재활계획서는 장애인이 이해할 수 있는 방식으로 제공되고 확인되어야 한다.

다. 근로장애인의 고용 상황이나 서비스 과정에 대한 기록은 유지되고 관리되어야 한다.

라. 장애인 직업재활시설은 그 유형별로 다음의 기준에 따라 재활사업을 실시하여야 하며, 사업계획과 예산을 수립한 후 지방자치단체장의 승인을 받아 시행하여야 한다.

마. 장애인 보호작업장

(1) 보호고용

근로장애인을 보호하는 환경에서 장애인에게 근로의 기회를 제공하고 유상적인 임금을 지급하여야 한다.

(2) 훈련관리 및 작업관리

(가) 근로장애인과 훈련장애인의 개인별 재활계획을 수립하여 직업상담 및 평가, 직업적응훈련, 직무기능 향상훈련 등을 실시하여야 한다.

(나) 근로장애인이 작업공정을 잘 이해하고 작업기술을 익힐 수 있도록 작업에 대한 직무분석을 하고 이에 따라 직무를 변경하거나 보조공학을 활용한 적절한 배려 등의 조치를 하거나 훈련을 실시하여야 한다.

(3) 재활프로그램

(가) 장애인 보호작업장의 재활프로그램은 장애 유형, 장애 정도, 연령별 특성과 해

당 시설에서 수행 중인 업종의 특성을 반영하여 계획이 수립되어야 하며, 그 계획에는 일반고용으로의 전환을 위한 내용이 포함되어야 한다.

(나) 재활프로그램은 아래의 내용으로 주 8시간 이상 실시하여야 한다.

- ① 직업적응훈련: 일상생활훈련, 사회적응훈련, 작업 태도 및 기술 훈련
- ② 문제해결훈련: 의사소통 기술훈련, 문제해결훈련, 대인관계능력 향상훈련, 위급상황 또는 응급상황 대비훈련, 자기옹호훈련 및 자기주장훈련
- ③ 직업평가: 작업표본평가 및 현장평가
- ④ 직무기능 향상훈련: 직무 분석에 따른 직무 변경, 개조, 보조공학 개입에 따른 훈련
- ⑤ 지역사회 자원활용훈련

(4) 장애인 보호작업장은 훈련장애인이 일정 기간 훈련을 통하여 유상적인 임금을 받을 수 있도록 다음의 프로그램을 실시하여야 한다.

(가) 교육·훈련

장애인이 사회에 적응할 수 있도록 하기 위하여 장애 유형, 장애 정도, 직무수준별 특성, 연령별 특성 등을 고려한 재활프로그램을 지속적으로 개발하고 실시하여야 하며, 이들이 보호고용과 지역사회에 적응할 수 있도록 지도하여야 한다.

(나) 재활프로그램

- ① 일상생활 및 가사생활 훈련: 가정생활 및 독립생활을 하는 데에 필요한 기술을 습득하도록 지도하여야 한다.
- ② 사회적응훈련: 지역사회의 한 일원으로 살아가는 데에 필요한 대인관계기술과 각종 시설을 이용하는 기술 등을 습득하도록 지도하여야 한다.
- ③ 작업훈련: 작업기능을 향상시키기 위한 작업활동을 제공하고 장애인 보호고용으로의 전환을 위한 작업기술을 습득하도록 지도하여야 한다.
- ④ 통근훈련: 지역사회의 대중교통수단을 이용하여 통근할 수 있도록 지도하여야 한다.
- ⑤ 취미 및 여가활동: 건전한 여가활동을 통하여 사회성과 대인관계기술을 습득하고 긍정적인 생활인의 자세를 기를 수 있도록 지도하여야 한다.

바. 장애인 근로사업장

(1) 보호고용

근로장애인을 보호하는 환경에서 장애인에게 근로의 기회를 제공하고 최저임금 이상의 유상적인 임금을 지급하기 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.

(2) 재활프로그램

(가) 장애인 근로사업장은 장애 유형, 장애 정도, 연령별 특성 및 현재 수행 중인 업종의 특성에 따라 필요하다면 재활프로그램을 계획하여야 하며, 그 계획에는 일반고용으로의 전환을 위한 내용을 포함하여야 한다.

(나) 재활프로그램을 필요에 따라 실시한다면 다음의 내용으로 탄력적으로 운영할 수 있다.

① 사회적응훈련: 대인적응기술, 사회성훈련 등

② 직무기능 향상훈련: 직무분석에 따른 직무 변경, 개조, 보조공학 개입에 따른 훈련

③ 작업 태도 및 기술 훈련

④ 직무개발 및 경쟁적인 고용시장으로의 전이를 위한 조치: 지역사회노동시장 분석 및 정보제공, 직무분석 및 개입, 전이계획과 실행, 사후지도

(3) 통근지원

(가) 근로장애인의 출퇴근을 돕기 위한 통근차량의 운영 등 방법을 마련하여야 한다.

(나) 근로장애인은 지역적인 접근성, 장애 특성 등의 특별한 경우 외에는 기숙하지 아니하고 통근할 수 있도록 유도하여야 한다.

사. 장애인 직업적응훈련시설

(1) 시설은 훈련장애인이 장애인 보호작업장 또는 장애인 근로사업장이나 그 밖의 경쟁적인 고용시장으로 옮겨갈 수 있도록 노력하여야 한다.

(2) 교육·훈련

훈련장애인의 사회통합을 위하여 장애인의 유형별·연령별 특성 등을 고려한 재활사업을 지속적으로 개발하고 실시하여야 하며, 이들이 사회에 적응할 수 있도록 지도하여야 한다.

(3) 재활기능 기초훈련

훈련장애인의 신변자립과 독립생활에 필요한 기초기능을 개인 상태에 맞추어 습득시키기 위하여 아래와 같은 내용으로 개별훈련계획에 따라 실시하여야 한다.

(가) 기초적 생활 기능: 식사, 화장실 이용, 위생관리, 옷입기 등

(나) 건강관리 기능: 기초영양섭취, 일상약품 사용, 자기투약관리, 응급시 처치, 치아보철관리, 보조기구 관리 및 사용 등

(다) 의사소통기능: 언어개발 및 용어 사용, 상황에 따른 의사표시 방법, 전화기 사용 등

(라) 대인 및 사회 기능: 상호협조, 책임, 동성 및 이성관계에 따른 행동, 연령과 사회규범에 따른 행동 등

(마) 고용 및 작업준비 기능: 직업전 평가, 직업의 목적과 가치, 필요성 교육 등

(바) 이동 기능: 교통수단 이용, 지리적 위치 및 방향 알기 등

(사) 시간관리 기능: 시간계획 짜기, 계획에 따른 시간관리, 공동체 내에서 개인적 시간관리, 여가시간관리 등

(아) 개인별 재정관리 기능: 개인비용의 효율적 사용, 비상금의 용도 및 사용, 개인적 필요경비 등

(자) 생활학습 기능: 필요한 대화 및 사람에 대한 주의력 습득, 수/시간/장소 등과 관련된 기억능력훈련, 일상활동 구분, 변별 및 연합훈련 등

(차) 운동 및 지각 기능: 균형잡기 훈련, 대소근육 기능훈련 등

(4) 직업기초기능훈련

훈련장애인이 사회적·경제적으로 자립할 수 있도록 장애인의 직업적응과 준비, 직업적응 지도를 위하여 다음과 같은 훈련을 실시하여야 한다.

(가) 노동 관련 프로그램: 개인의 욕구에 대해 전반적인 접근(사회적, 심리적, 신체적, 학문적 접근)이 필요

(나) 직무수행: 자립기능(옷 벗고입기, 용의 단정), 개인 및 대인관계 행동(정서, 타인지향 행동, 동기유발), 정보처리(시각, 청각, 촉각, 언어이해), 학습 및 대안전략(단어기억, 교수기법, 반응의 일반화와 대안행동), 직업적 기능(시간, 운동 협응, 변별과 분류, 수기능(手技能), 조립기능) 등

(다) 보상기능훈련: 대리감각의 개발로써, 감각운동, 학습준비, 언어 및 행동적응훈련 등

(라) 직업훈련: 구체적인 직업기술 개발